

ORIGINAL

RECIBIDO SEP22'26PM2:34
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

long

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 817

INFORME POSITIVO

22 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 817, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas al entrillado que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

 El Proyecto de la Cámara 817 (en adelante, P. de la C. 817), según presentado, tiene como propósito "enmendar el inciso (h) del Artículo 9, añadir un nuevo Artículo 9-A y enmendar el inciso (d) del Artículo 12 de la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado" a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener la licencia de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado; y para otros fines".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. de la C. 817 propone enmendar la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado", con el propósito de revisar los criterios relacionados con los antecedentes penales de las personas que solicitan una licencia para ejercer como técnicos de refrigeración y aire acondicionado en Puerto Rico. La medida parte de la política pública dirigida a fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas que han cumplido una sentencia penal, procurando evitar que la existencia de antecedentes penales opere, por sí sola, como un impedimento absoluto para ejercer esta profesión.

Actualmente, la Ley Núm. 36-1970 requiere que toda persona aspirante a ejercer como técnico de refrigeración y aire acondicionado presente un certificado de antecedentes penales, entre otros requisitos para obtener la licencia correspondiente. La medida mantiene este requisito, pero dispone que, cuando el certificado refleje antecedentes penales positivos, la Junta Examinadora deberá realizar una evaluación individualizada de la solicitud conforme a los criterios establecidos en un nuevo Artículo 9-A. De esta manera, el proyecto sustituye un criterio basado exclusivamente en la existencia de antecedentes penales por un mecanismo que permite considerar las circunstancias particulares de cada solicitante.

Para realizar dicha evaluación, el nuevo Artículo 9-A ordena a la Junta considerar la naturaleza y gravedad del delito cometido; su relación con las funciones esenciales de un técnico licenciado; el tiempo transcurrido desde la condena o desde la culminación de la sentencia; el cumplimiento de la pena y la participación del solicitante en programas de rehabilitación; la evidencia sobre su conducta posterior, referencias y estabilidad laboral; y el riesgo actual que pudiera representar para la seguridad pública. Estos factores procuran que la determinación de la Junta responda a criterios objetivos relacionados tanto con la rehabilitación de la persona como con la protección del interés público.

No obstante, el proyecto establece determinadas excepciones en las cuales la Junta no tendrá discreción para conceder la licencia. Específicamente, dispone que no podrá expedirse una licencia cuando el delito cometido haya sido maltrato de menores en cualquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil, agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra adultos mayores o delitos de explotación financiera. Por consiguiente, aunque la medida adopta como regla general la evaluación individualizada de los antecedentes penales, mantiene una prohibición absoluta respecto a determinados delitos que la Asamblea Legislativa considera incompatibles con la concesión de la licencia.

El proyecto también establece garantías procesales para las personas cuya solicitud sea evaluada por razón de sus antecedentes penales. La Junta deberá emitir una resolución motivada por escrito dentro de un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles desde que reciba la solicitud. Asimismo, el solicitante tendrá derecho a solicitar reconsideración administrativa y a acudir en revisión judicial conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. La medida dispone, además, que no podrán considerarse antecedentes penales que hayan sido eliminados o respecto de los cuales se haya concedido un indulto por la autoridad competente.

Como mecanismo adicional de flexibilidad, el nuevo Artículo 9-A autoriza a la Junta a conceder licencias provisionales condicionadas cuando las circunstancias particulares del caso así lo justifiquen. Esta facultad permite que, en aquellos casos que no ameriten una denegación absoluta, la Junta pueda establecer condiciones dirigidas a conciliar la oportunidad de reinserción profesional del solicitante con la protección de la seguridad y del interés público.

La medida incorpora también un componente de recopilación y divulgación de información. La Junta deberá mantener anualmente estadísticas relacionadas con las solicitudes recibidas, las licencias aprobadas y las solicitudes denegadas, y publicar un informe agregado de conformidad con la política pública contenida en la Ley 209-2003, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", y la Ley 122-2019, conocida como "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico". Esta disposición procura facilitar la evaluación del impacto de la nueva política pública y promover mayor transparencia respecto a la aplicación de los criterios establecidos por la medida.

Por otro lado, el proyecto enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 36-1970, relativo a las causas para revocar temporal o permanentemente una licencia. La enmienda mantiene como fundamento para la revocación haber sido convicto de un delito que implique depravación moral e incorpora expresamente, entre otros, los delitos de maltrato de menores, pornografía infantil, agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra adultos mayores y explotación financiera. Esta disposición procura armonizar el régimen aplicable a la concesión de nuevas licencias con las facultades disciplinarias de la Junta respecto a las personas que ya se encuentran autorizadas a ejercer la profesión.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 817, examinó los memoriales explicativos que fueron presentados ante la Cámara de Representantes por las siguientes entidades:

1. Departamento de Corrección y Rehabilitación;
2. Departamento de Estado;
3. Departamento de Seguridad Pública;
4. Departamento de Justicia; y
5. Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Aunque los referidos memoriales fueron sometidos originalmente ante la Cámara de Representantes durante la consideración de la medida en dicho cuerpo legislativo, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico los examinó y evaluó como parte de su propio análisis del P. de la C. 817.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Departamento de Corrección y Rehabilitación endosó el P. de la C. 817, por entender que la medida es cónsona con la política pública de ofrecer nuevas oportunidades a la población correccional y facilitar su reinserción laboral y social una

vez cumplida su sentencia. Según expone el DCR, durante el cumplimiento de la pena muchas personas privadas de libertad adquieren oficios que les permiten desarrollar herramientas para obtener sustento, apartarse de conductas delictivas y reintegrarse productivamente a la comunidad, por lo que flexibilizar los requisitos para ejercer esos oficios representa brindarles una nueva oportunidad y el apoyo necesario para lograr una reinserción efectiva.

El Departamento también avala que la medida mantenga exclusiones respecto de determinados delitos, particularmente aquellos relacionados con abuso de menores, agresión sexual y actos lascivos, al señalar que el Gobierno conserva la obligación de proteger a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, destaca que la Ley 22-2025 restituyó al DCR la facultad de expedir una "Certificación de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar", destinada a formar parte del certificado de antecedentes penales y facilitar que una persona rehabilitada pueda acceder a oportunidades de empleo.

Como recomendaciones, el DCR propone que las exclusiones aplicables a las licencias también se extiendan a la certificación como aprendiz y que, en armonía con la Ley 22-2025, se incluyan expresamente entre los delitos excluyentes aquellos relacionados con el maltrato contra adultos mayores, incluyendo la explotación financiera.

DEPARTAMENTO DE ESTADO



El Departamento de Estado endosó la medida. Concluye que sus disposiciones "encuentran respaldo en el principio constitucional de rehabilitación, el equilibrio de seguridad y derechos, y se alinea[n] con políticas modernas de inclusión laboral". El Departamento entiende que la medida responde al mandato constitucional de promover la rehabilitación moral y social de las personas convictas y es consistente con iniciativas legislativas recientes dirigidas a ampliar sus oportunidades de empleo, entre ellas las Leyes 60-2025 y 22-2025. A esos efectos, sostiene que el proyecto "está en armonía con la trayectoria legislativa de viabilizar la reinserción de población penal al mundo laboral".

Asimismo, el Departamento destaca que la medida no elimina el requisito de presentar un certificado de antecedentes penales, sino que establece una evaluación individualizada cuando este sea positivo. A su juicio, "[e]l cambio normativo es razonable" porque permite realizar un análisis "caso a caso", considerando el tipo de delito y el cumplimiento de la sentencia, lo que "armoniza el derecho al trabajo [...] con el interés público en la seguridad". También considera jurídicamente razonable mantener prohibiciones respecto de ciertos delitos graves, pues ello "protege bienes jurídicos fundamentales y sigue el principio de proporcionalidad". Añade que este enfoque es consistente con las tendencias de *Fair Chance Licensing*, dirigidas a limitar las exclusiones automáticas por antecedentes penales y a considerar la relación del delito con la ocupación, el tiempo transcurrido y la rehabilitación demostrada.

Como recomendaciones, el Departamento propone modificar la cláusula de supremacía para delimitar su aplicación a disposiciones reglamentarias o

administrativas incompatibles con la Ley; incorporar un nuevo Artículo 9-A que establezca los criterios para la "Evaluación de Antecedentes Penales", incluyendo la naturaleza y gravedad del delito, su relación con las funciones profesionales, el tiempo transcurrido, la rehabilitación y el riesgo actual para la seguridad pública; requerir una resolución motivada dentro de cuarenta y cinco (45) días hábiles y reconocer reconsideración administrativa y revisión judicial; excluir de consideración los antecedentes eliminados o indultados; autorizar licencias provisionales condicionadas; exigir estadísticas anuales sobre solicitudes, aprobaciones y denegaciones; y añadir una cláusula de interpretación dirigida a preservar los derechos constitucionales y la facultad judicial para ordenar la eliminación de antecedentes. Finalmente, recomienda solicitar los comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA



El Departamento de Seguridad Pública endosó la aprobación del P. de la C. 817, sujeto a que se considere y acoja su recomendación de enmienda, al concluir que la medida está "a la par con la política pública establecida, mediante la cual se pretende lograr la rehabilitación de los que han delinquido, permitiéndoles trabajar de manera honrada para llevar el sustento a su hogar, sin que ello cause algún perjuicio en la seguridad del colectivo". Según expone, el proyecto es consistente con el marco jurídico vigente que impide que una junta examinadora rechace de plano una solicitud únicamente por la existencia de antecedentes penales y que, en cambio, exige una evaluación individualizada de cada aspirante. En ese sentido, sostiene que la medida "cumple cabalmente con la política pública establecida por el Gobierno de Puerto Rico" y que no identifica "impedimento legal alguno o efecto adverso a la seguridad pública" que impida su aprobación.

El DSP fundamenta además su posición en legislación reciente dirigida a reforzar la rehabilitación y la reinserción laboral. Señala que la Ley 3-2025 reconoció que, aunque el ordenamiento protege el derecho a la rehabilitación, en la práctica muchas personas "enfrentan un gran reto al tratar de conseguir empleo, certificaciones, licencias u otros por el hecho de contar con antecedentes penales". También destaca que la Ley 22-2025 restituyó al Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad de expedir el Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar.

Como recomendación principal, el Departamento propone modificar el inciso (h) del Artículo 9 para que la Junta, al evaluar una solicitud con antecedentes penales positivos, considere expresamente la naturaleza del delito, si envuelve depravación moral o alguna cuestión de seguridad pública, si el aspirante se encuentra bajo sentencia probatoria o libertad bajo palabra y si "los antecedentes penales del solicitante están directa y específicamente relacionados con los deberes y responsabilidades de la ocupación a la cual se aspira". Finalmente, recomienda solicitar la opinión del Departamento de Corrección y Rehabilitación y del

Departamento de Justicia, a los cuales expresa deferencia por su conocimiento especializado sobre la materia.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia no identifica impedimento legal para que continúe el trámite legislativo del P. de la C. 817, sujeto a que se atiendan sus recomendaciones. En ese contexto, entiende válido que la Junta evalúe “en sus méritos, caso a caso” los antecedentes penales de los solicitantes, pues la medida procura “propiciar la reintegración de los confinados a la comunidad” sin eliminar salvaguardas respecto de determinados delitos.

Como recomendación, Justicia advierte que la enmienda propuesta al Artículo 12 de la Ley Núm. 36-1970 omite varios incisos vigentes, entre ellos los relacionados con negligencia crasa, fraude o engaño en la obtención de la licencia y conducta inmoral en el ejercicio del oficio. Señala que esa omisión “podría resultar en una derogación tácita de tales disposiciones”, por lo que recomienda reincorporarlas expresamente o utilizar puntos suspensivos para dejar claro que permanecen vigentes. Además, sugiere solicitar comentarios al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la Junta de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluye que el P. de la C. 817 no ejercerá impacto fiscal sobre el Fondo General, debido a que la flexibilización del requisito relacionado con la certificación negativa de antecedentes penales no conlleva la erogación de recursos gubernamentales. La OPAL señala que la medida permitiría que personas con antecedentes penales puedan ser consideradas para obtener una licencia de Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado y destaca que, para 2025, el sector estaba compuesto por 2,697 personas licenciadas, entre técnicos y aprendices. En su informe, la OPAL presentó las siguientes tablas:

Tabla 1: Requisitos para obtener la licencia de Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado

Requisitos
Radicar una solicitud ante la junta
Tener 18 años o mas
Ser ciudadano americano y haber residido en Puerto Rico un año
Haber aprobado el duodécimo grado
Haber aprobado un curso de técnico de refrigeración y aire acondicionado
Haber aprobado el examen ofrecido por la Junta
Pago de \$20 por derecho a examen y por concepto de licencia
Gozar de buena conducta

Fuente: Elaborado por la OPAL basado en la Ley 36-1970.

Tabla 2: Desglose de los exámenes y licencias otorgadas

2024: Exámenes y licencias emitidas	
Inicial	301
Renovación	842
Exámenes	749
2025: Exámenes y licencias emitidas	
Inicial	410
Renovación	1150
Exámenes	747

Fuente: Elaborado por la OPAL basado en información del Registro Oficial por el Departamento de Estado⁵.

La OPAL estima que la flexibilización propuesta pudiese provocar incrementos en la oferta de dicha labor y, consecuentemente, en la capacidad sectorial de atender estos trabajos, por lo que su evaluación se limita esencialmente a concluir que la medida no tendría impacto fiscal sobre el Fondo General.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 817 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el P. de la C. 817 y los memoriales explicativos presentados ante la Cámara de Representantes, concluye que la medida merece aprobación con enmiendas. El proyecto promueve la rehabilitación y reinserción laboral de las personas con antecedentes penales mediante un sistema de evaluación individualizada para la concesión de licencias de técnico de refrigeración y aire acondicionado, sin menoscabar la seguridad pública ni las protecciones aplicables a sectores vulnerables.

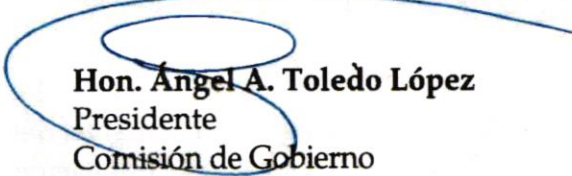
El entirillado del Senado introduce cambios dirigidos principalmente a precisar y fortalecer ese propósito. En particular, se identifica expresamente la Ley 38-2017, según enmendada, como el estatuto aplicable a la reconsideración administrativa y revisión judicial de las determinaciones de la Junta. Asimismo, se corrige la redacción relacionada con los delitos que constituyen impedimento para la expedición de la licencia y se conserva expresamente el texto no enmendado del Artículo 12, evitando cualquier interpretación que pudiera producir una derogación tácita de sus restantes causales de revocación.

De mayor importancia, el entirillado revisa la cláusula de interpretación para disponer que la Ley deberá aplicarse de conformidad con la política pública de promover la rehabilitación de las personas que han cumplido sentencia y facilitar su reinserción en la comunidad y en el mercado laboral. Además, establece como criterio interpretativo que se favorezca la evaluación individualizada y se eviten exclusiones automáticas que no guarden relación con las funciones de la profesión, sin menoscabar la seguridad pública ni las protecciones establecidas para sectores vulnerables.

En síntesis, las enmiendas del Senado no alteran el propósito central del P. de la C. 817, sino que afinan su redacción, fortalecen sus garantías procesales y aseguran que su aplicación responda expresamente a la política pública de rehabilitación y reinserción laboral.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto de la Cámara 817**, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(1 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 817

25 DE AGOSTO DE 2025

Presentado por el representante *Rodríguez Aguiló*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY



Para enmendar el inciso (h) del Artículo 9, añadir un nuevo Artículo 9-A y enmendar el inciso (d) del Artículo 12 de la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado" a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener la licencia de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado" además de establecer la mencionada Junta, su composición, derechos y deberes, estableció los requisitos que debe cumplir todo aspirante que desee practicar la profesión.

Siendo política pública del Gobierno de Puerto Rico, la rehabilitación de los confinados es menester evaluar los requisitos que se imponen a las profesiones. Son constantes, múltiples y continuas las situaciones en las que, una vez los confinados cumplen con sus sentencias y se integran a la libre comunidad, se les hace difícil conseguir la forma de ganarse la vida. Una gran contradicción se presenta, cuando el mismo Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, como parte del

ejercicio de sus deberes, provee a los confinados cursos de capacitación en diferentes profesiones y al salir, no pueden ejercerlas por los requisitos que se imponen a las mismas.

Tal es el caso de confinados que, tras adiestrarse, tomar cursos y prácticas como Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, no pueden ejercerlo por sus registros reportados en el Certificado de Antecedentes Penales.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, una vez las sentencias son cumplidas, no se puede restringir a quienes desean reintegrarse a la comunidad aportando con sus conocimientos, destrezas y habilidades. En atención de lo cual, flexibilizar el requisito de "gozar de buena conducta" con la condición de la evaluación correspondiente, expandirá las oportunidades de quienes aún no posean un certificado negativo, pero demuestren su interés en superarse y hayan completado exitosamente su proceso de rehabilitación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el inciso (h) del Artículo 9 de la Ley Núm. 36 de 20 de mayo
2 de 1970, según enmendada, para que se lea como sigue:

3 "Artículo 9.

4 Toda persona que aspire a ejercer como técnico de refrigeración y aire
5 acondicionado en Puerto Rico deberá reunir los siguientes requisitos:

6 ...

7 _____ (a) ...

8 _____ ...

9 _____ (g) ...

10 (h) Presentar un certificado de antecedentes penales, expedido por la Policía
11 de Puerto Rico, si es mayor de dieciocho (18) años. En el caso de certificados
12 de antecedentes penales positivos, la Junta Examinadora de Técnicos de
13 Refrigeración y Aire Acondicionado evaluará la solicitud aplicando los

factores descritos en el Artículo 9-A de esta Ley. No se expedirá la licencia de técnico de refrigeración y aire acondicionado en ninguna circunstancia, en los casos en que el delito cometido haya sido maltrato de menores en cualesquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil, agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana; maltrato contra adultos mayores o delitos de explotación financiera.”

Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 9-A a la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, que leerá como sigue:

“Artículo 9-A. - Evaluación de Antecedentes Penales. La Junta evaluará toda solicitud de licencia que contenga un certificado positivo a antecedentes penales ~~positivos~~, aplicando los siguientes factores: (a) La naturaleza y gravedad del delito; (b) La relación del delito con las funciones esenciales del técnico licenciado; (c) El tiempo transcurrido desde la condena o la culminación de la sentencia; (d) El cumplimiento de la pena y participación en programas de rehabilitación, si alguno; (e) La evidencia de conducta posterior, referencias y estabilidad laboral; (f) El riesgo actual para la seguridad pública.

La Junta deberá emitir resolución ~~motivada~~ fundamentada por escrito dentro de cuarenta y cinco (45) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante tendrá derecho a reconsideración administrativa y a revisión judicial conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. No podrán ser considerados antecedentes que hayan sido eliminados o indultados por la autoridad competente. La Junta podrá otorgar licencias provisionales condicionadas en casos justificados.

1 La Junta mantendrá un registro anual con estadísticas de solicitudes, aprobaciones
2 y denegaciones, y publicará un informe agregado conforme a la política pública que
3 promueve la Ley ~~Núm.~~ 209-2003, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto
4 de Estadísticas de Puerto Rico" y la Ley ~~Núm.~~ 122-2019, conocida como la "Ley de Datos
5 Abiertos del Gobierno de Puerto Rico".

6 Sección 3.- Se enmienda el inciso (d) del Artículo 12 de la Ley Núm. 36 de 20 de
7 mayo de 1970, según enmendada, para que se lea como sigue:

8 "Artículo 12.

9 La Junta podrá revocar temporal o permanentemente una licencia de las expedidas
10 de acuerdo con esta ley, previa notificación y audiencia a cualquier persona que:

11 ...

12 (a) ...

13 (b) ...

14 (c) ...

15 (d) Haya sido convicto de delito que implique depravación moral, maltrato
16 de menores en cualesquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía
17 infantil, agresión sexual o actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana,
18 maltrato contra adultos mayores o delitos de explotación financiera.

19 (e) ...

20 (f) ...

21 (g) ..."

22 Sección 4.- Cláusula de Supremacía.

1 En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las
2 disposiciones de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de esta Ley prevalecerán
3 en la medida en que sean consistentes con la Constitución de Puerto Rico, la
4 Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales aplicables.

5 Sección 5.- Interpretación. Esta Ley se interpretará de conformidad con la
6 ~~Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales~~
7 ~~aplicables. Nada de lo aquí dispuesto se interpretará como limitación a derechos~~
8 ~~constitucionales ni a la autoridad del Tribunal para expedir órdenes de eliminación de~~
9 ~~antecedentes~~ política pública del Gobierno de Puerto Rico de promover la rehabilitación de las
10 personas que han cumplido sentencia y facilitar su reinserción efectiva en la comunidad y en el
11 mercado laboral. Sus disposiciones deberán interpretarse de forma que se favorezca la evaluación
12 individualizada de las personas con antecedentes penales, evitando exclusiones automáticas que
13 no guarden relación con las funciones y responsabilidades de la profesión regulada, sin menoscabar
14 la seguridad pública ni las protecciones establecidas en esta Ley para sectores vulnerables de la
15 población.

16 Sección 6.- Vigencia

17 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.